מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ"ה באייר התשע"ז
21 במאי 2017

חוזר ביטוח 2017-1-8
סיווג: בריאות

<u>תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1 עד 6 - תיקונים לגבי ביטוח סיעודי</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:

1. כללי

בחוזר ביטוח 2013-1-5 שעניינו "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" (להלן - **החוזר**) נקבעו העקרונות לעריכת תכניות לביטוח סיעודי. בין היתר, נקבעו הוראות לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי, לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן עקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי. עוד נקבע במסגרת תיקונים לחוזר האמור, כי חברת ביטוח לא תשווק או תחדש תכנית הכוללת כיסוי לביטוח סיעודי בפוליסה קבוצתית שאינה לחברי קופת חולים, למעט במקרים שבהם מדובר בחידוש פוליסה קבוצתית שתקופת הביטוח בה תסתיים לכל המאוחר ביום 31 בדצמבר 2017.

הוראות חוזר זה מתקנות את הוראות החוזר המאוחד וקובעות הוראות פרטניות שמבחינות בין ביטוח סיעודי הנערך במתכונת פרט לבין ביטוח סיעודי הנערך במתכונת קבוצתית שאינה לחברי קופת חולים, ביחס לסוגיות אלה: תקופת הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי; תנאים לחידוש פוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי, בין אצל חברת ביטוח קיימת ובין אצל חברת ביטוח חדשה; הוראות להעברת הפרמיה בגין סיכון עתידי במקרה של חידוש פוליסה אצל חברת ביטוח חדשה; הוראות ביחס לזכות ההמשכיות במקרה של הפסקת הביטוח הקבוצתי, ואת תנאי הזכאות להמשכיות; כן, נוספו הוראות לצורך מתן גילוי נאות בביטוח סיעודי קבוצתי.

ההוראות ביחס לביטוח סיעודי קבוצתי מבחינות בין סוגי מבוטחים שונים: מבוטחים שגילם נמוך מגיל 40 ומבוטחים שגילם מעל לגיל 40. האבחנה נובעת, בין היתר, מכך שקיימת למבוטחים שגילם נמוך מגיל 40 אפשרות לרכוש פוליסת פרט במחיר זמין, עקב גילם הצעיר יחסית. עבור מבוטחים צעירים אלו, ניתן לקבוע בהסכם עם בעל הפוליסה, הוראות המתחשבות במאפיינים אלו, כך שיובטח להם ביטוח סיעודי במחיר זמין לכל ימי חייהם, גם בעת מעבר לפוליסת פרט.

מטרתן של ההוראות המוצעות לעניין ביטוח סיעודי קבוצתי היא לאפשר ביטוח סיעודי במתכונת קבוצתית מתוך ראיה ארוכת טווח, בהתאם לתכלית הביטוח הסיעודי, ותוך שמירה על זכויות המבוטחים בביטוח לאורך ימי חייהם, על מנת שיהיה זמין עבורם גם בהגיעם לגיל מבוגר.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

2. בשער 6 בחוזר המאוחד - בחלק 3 הוראות לתכניות ופוליסות ביטוח בריאות

א) בהגדרות, לפני "השתלה" יבוא:

""ביטוח סיעודי קבוצתי" - ביטוח שעורך בעל פוליסה עבור חבריו, למעט בעל פוליסה שהוא קופת חולים;

"הצטרפות לראשונה לביטוח" - הצטרפות מבוטח לביטוח סיעודי קבוצתי כלשהו, ששווק לראשונה או חודש לראשונה אחרי 1 בספטמבר 2017, אשר החל ממנה הוא מבוטח ברצף;".

ב) בסעיף 1.3.6, במקום האמור בפסקת משנה (ב) יבוא:

"חודשה פוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי אצל חברת ביטוח חדשה -

(א) תעביר חברת הביטוח הקודמת את הפרמיה המיועדת לכיסוי סיכון עתידי, שנצברה עבור כל מבוטח ששולמה מראש בפוליסה האמורה, לחברת הביטוח החדשה;

(ב) תקבע חברת הביטוח החדשה את התנאים, כאמור בסעיף 2.3.6 פסקת משנה (ב)(2), בהתחשב בפרמיה שהועברה אליה כאמור עבור כל מבוטח.".

ג) בסעיף 2.1.6, אחרי סימן ב' יבוא:

"<u>סימן ג': עריכת תכנית לביטוח סיעודי</u>

(א) הגדרת מקרה ביטוח

מקרה ביטוח יוגדר על פי הסטנדרטים המינימאליים שבסעיף קטן זה. חברת ביטוח רשאית להציג גם שיטות אחרות לקביעת הזכאות למקרה הביטוח ובלבד שקיבלה לכך את אישור הממונה על שוק ההון מראש ובכתב. מקרה הביטוח יוגדר כקרות אחד משני האירועים הבאים לפחות:

(1) מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות X מתוך 6 הפעולות הבאות:

(א) לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ולקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים או ממיטה.

(ב) להתלבש ולהתפשט: יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ולפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל זה לחבר או להרכיב חגורה רפואית או גפה מלאכותית.

(ג) להתרחץ: יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת, כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת.

(ד) לאכול ולשתות: יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי (כולל שתייה ולא אכילה, בעזרת קש), לאחר שהמזון הוכן עבורו והוגש לו.

(ה) לשלוט על סוגרים: יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים או פעולת השתן. אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה או בקטטר בשלפוחית השתן, או שימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי שליטה על סוגרים.

(ו) ניידות: יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום. ביצוע פעולה זו באופן עצמאי וללא עזרת הזולת, תוך העזרות בקביים או במקל או בהליכון או באביזר אחר כולל מכני או מוטורי או אלקטרוני, לא תחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

של המבוטח לנוע. אולם, ריתוק למיטה או לכיסא גלגלים, ללא יכולת הנעתו באורח עצמאי על ידי המבוטח, ייחשב כאי יכולתו של המבוטח לנוע.

(2) "תשישות נפש" שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום. לעניין זה, "תשישות נפש" - פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום, שסיבתה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר, או בצורות דמנטיות שונות.

(ב) תגמולי ביטוח

(1) מקרה ביטוח הנובע ממצב של אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות ADL, יזכה את המבוטח בלא פחות מ-50% מתגמול הביטוח החודשי;

(2) מקרה ביטוח הנובע ממצב של "תשישות נפש" יזכה את המבוטח ב-100% מתגמול הביטוח החודשי;

(3) תגמול ביטוח חודשי ישולם בעד התקופה שתחל בחלוף תקופת המתנה הקבועה בפוליסה; תקופת ההמתנה תחל להימנות מהמועד בו קרה לראשונה המקרה ביטוח. מובהר כי אם פסק המבוטח מלהיות במצב המזכה בקבלת תגמול ביטוח חודשי, קרה מקרה ביטוח נוסף והמבוטח טרם מימש את מלוא זכויותיו לקבלת תגמול ביטוח חודשי, תימנה מחדש תקופת המתנה כאמור. ואולם, חברת בטוח רשאית לקבוע בפוליסה פרק זמן, שבמסגרתו לא תימנה מחדש תקופת המתנה לגבי מבוטח שמקרה הביטוח חדל להתקיים לגביו.

(ג) תגמולי ביטוח בבית המבוטח

(1) פוליסה לביטוח סיעודי תכלול אפשרות לתגמולי ביטוח עבור טיפול סיעודי בבית המבוטח.

(2) תגמולי ביטוח עבור טיפול סיעודי בבית המבוטח יהיו בסכום מוסכם (פיצוי בלבד) או בדרך של מתן שירות בפועל על ידי חברת הביטוח על פי התנאים הקבועים בפוליסה.

(3) פוליסה לביטוח סיעודי הכוללת תגמולי ביטוח שניתן לקבלם הן כסכום מוסכם והן בדרך של מתן שירות בפועל, כאמור בפסקת משנה (ג)(2), תעניק למבוטח את הזכות לבחור בין סוג תגמולי הביטוח, בכל עת, לרבות לאחר תחילת התשלום לפי אחד מסוגי התגמולים כאמור.

(ד) שחרור מתשלום פרמיה

זכאי מבוטח בפוליסה לביטוח סיעודי לקבל תגמולי ביטוח על פי תנאי הפוליסה, יהיה משוחרר מתשלום פרמיות בעד תקופת זכאותו לקבלת תגמולי ביטוח.

(ה) איסור על התניה בעת מכירת פוליסה או בעת ביטולה לביטוח סיעודי

(1) חברת ביטוח לא תתנה הצטרפות לפוליסה לביטוח סיעודי ברכישת כיסוי ביטוחי אחר, מוצר או שירות אחר כלשהו.

(2) חברת ביטוח לא תתנה ביטולה של פוליסה לביטוח סיעודי בביטול של כיסוי ביטוחי, מוצר או שירות כלשהו.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(ו) ערך מסולק וערך פדיון [1] [2] [3]

(1) ערך מסולק ייקבע לפחות לפי הפרמטרים הבאים: מין, גיל הצטרפות לביטוח ומשך התקופה שבה שולמה פרמיה.

(2) הערך המסולק לא יינתן בצורה של קיצור תקופת הביטוח.

(3) אם הערך המסולק נמוך מתגמול חודשי של 600 ש"ח (צמוד למדד ינואר 2012), תשלם חברת הביטוח למבוטח ערך פדיון, תוך 30 יום מהמועד שבו דרש המבוטח את פדיון הפוליסה או 45 יום ממועד ביטול הפוליסה, לפי המוקדם.

(4) ערכי סילוק ופדיון של פוליסה יחושבו על ידי חברת הביטוח כך שהפרמיה המיועדת לכיסוי סיכון עתידי ששולמה מראש תיזקף לזכות המבוטח במקרה של הפסקת תשלום הפרמיות."

ד) בסעיף 2.2.6, בסימן א': עריכת תכנית לביטוח סיעודי:

1. פסקאות משנה (א)-(ה) ופסקת משנה (ח) - יימחקו;

2. בפסקת משנה (ו), אחרי "סיעודי" יבוא "פרט";

3. בפסקת משנה (ט) -

א) בכותרת אחרי "מבוטחים" יבוא "בפוליסה לביטוח סיעודי מסוג פרט";

ב) בפסקת משנה (ט)(1), אחרי "הפרמיה" יבוא "בפוליסה לביטוח סיעודי מסוג פרט";

ג) בפסקת משנה (ט)(2), אחרי "גיל" יבוא "בפוליסה לביטוח סיעודי מסוג פרט".

4. בפסקת משנה (י) -

א) בכותרת אחרי "מבוטחים קיימים" יבוא "בפוליסה לביטוח סיעודי מסוג פרט";

ב) אחרי "חברת ביטוח" יבוא "המבטחת בפוליסה לביטוח סיעודי מסוג פרט".

ה) בסעיף 2.3.6, האמור בפסקת משנה (ב) יימחק ובמקומו יבוא:

"(1) תקופת הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי לא תפחת מחמש שנים ולא תעלה על שמונה שנים.

(2) בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי תקבע חברת ביטוח פרמיה קבועה או פרמיה מוגדלת, המתקבעת בגיל 65 לכל המאוחר, וערכי סילוק עבור כל מבוטח בהתאם למועד הצטרפותו לראשונה לביטוח; הצטרף מבוטח לביטוח לראשונה טרם הגיעו לגיל 40, תקבע עבורו חברת הביטוח פרמיה קבועה או פרמיה מוגדלת וערכי סילוק החל מהגיעו לגיל 40 או במועד מוקדם יותר, בהתאם להחלטת חברת הביטוח.

(3) חידוש פוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי

חודשה פוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי, בין בחברת הביטוח שביטחה בתקופת הביטוח הקודמת ובין בחברת ביטוח חדשה, תקבע חברת ביטוח:

---

[1] **מקור:** מתוך חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" (מיום 29.8.2013) – מועד תחילה 1.6.2014. הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ו) בסעיף 12, יחולו גם על תכנית הכוללת כיסוי לביטוח סיעודי אשר שווקה או חודשה החל מיום 1 בספטמבר 2003, ובלבד שזו בתוקף במועד התחילה. על אף האמור, לגבי תכניות הכוללות כיסוי לביטוח סיעודי שחברת ביטוח הפסיקה לשווקן, חברת ביטוח תהיה רשאית לפרט מידע כנדרש בסעיף 12(ג) ולהציג קישור למדריך לצרכן כנדרש בסעיף 12(ה), באתר האינטרנט שלה, במקום נגיש באתר בו קיים מידע אודות ביטוח סיעודי, ולא בצד כל תכנית. על אף האמור, הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ה) בסעיף 12, לא יחולו על תכנית שלא חלה על חברת הביטוח חובה להציגה באתר האינטרנט שלה.

[2] ראו הוראות הממונה על שוק ההון "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" – 2012-1-7, מיום 19.12.2012. מועד תחילתן היה 1.1.2013. הוראות אלו בוטלו ביום 1.6.2014 (בהוראות הממונה על שוק ההון מיום 29.8.2013 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" – 2013-1-5);

[3] ראו הוראות הממונה על שוק ההון, "ביטוח סיעודי - פרט" – 2002/6, מיום 30.4.2002. מועד תחילתן 1.5.2003, ומועד ביטולן 28.3.2012 (הוראות הממונה על שוק ההון מיום 28.3.2012 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" – 2012-1-1);

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

א. ערכי סילוק למבוטח שייקבעו לפי מועד הצטרפותו לראשונה לביטוח כפי שהיה קבוע בפוליסה הקודמת.

ב. רצף ביטוחי ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה נוספת לכל מי שהיה מבוטח בפוליסה ערב החידוש.

(4) המשכיות במקרה של אי חידוש הביטוח הסיעודי הקבוצתי

א. חברת ביטוח תאפשר למי שהיה מבוטח אצלה בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי לעבור לפוליסה לביטוח סיעודי מסוג פרט לתקופת ביטוח לכל החיים (להלן - **פוליסת המשך**) שאלה תנאיה:

1. סכום הביטוח ותקופת תשלום תגמולי הביטוח בפוליסת ההמשך לא יפחתו מאלה שהיו קבועים למבוטח בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי, אלא אם כן ביקש המבוטח להפחית את הסכום האמור; היה מבוטח זכאי לקבל תגמולי ביטוח לפי תנאי הפוליסה, רשאית חברת ביטוח להפחית בהתאם את תקרת תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח.
2. במעבר לפוליסת ההמשך יינתן רצף ביטוחי ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה נוספת.
3. עבור מבוטח שגילו 40 ומעלה במועד מימוש זכות ההמשכיות כאמור להלן, יחולו הוראות אלה:

א. הפרמיה בפוליסת ההמשך לא תהיה גבוהה מהפרמיה שנדרש אותו מבוטח לשלם בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי טרם המעבר לפוליסת ההמשך;

ב. שילם מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי פרמיה מוגדלת, תיקבע הפרמיה בפוליסת ההמשך כפרמיה מוגדלת באותם תנאים של הביטוח הסיעודי קבוצתי;

ג. השתתף בעל פוליסה בתשלום הפרמיה וחדל מכך, רשאית חברת הביטוח לגבות מהמבוטח את חלקו של בעל הפוליסה;

ד. הזכאות לערך מסולק בפוליסת ההמשך תחושב בהתאם לגיל ההצטרפות לביטוח לראשונה או לכל היותר בהגיעו של המבוטח לגיל 40, לפי החלטת חברת הביטוח; נצברו למבוטח ערכי סילוק, יקבע גילו לפי מועד הצטרפותו לראשונה לביטוח כפי שהיה קבוע בפוליסה הקודמת.

4. עבור מבוטח שגילו נמוך מגיל 40 במועד מימוש זכות ההמשכיות כמפורט להלן, רשאית חברת ביטוח לקבוע בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי אחד מאלה:

א. שיחולו לגביו הוראות פסקת משנה (א)(3) לעיל; נצברו למבוטח ערכי סילוק, יקבע גיל המבוטח לפי מועד הצטרפותו לראשונה לביטוח כפי שהיה קבוע בפוליסה הקודמת.

ב. שדמי הביטוח בפוליסת ההמשך לא יהיו גבוהים מדמי הביטוח שנהוגים למצטרפים חדשים, במועד זכאותו לעבור לפוליסת ההמשך, בפוליסת פרט דומה אצל המבטח.

ב. האפשרות למעבר לפוליסת המשך, כאמור בפסקת משנה (א), תינתן למי שהיה מבוטח בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי של אותה קבוצת מבוטחים, וזאת בהתקיים אחד מאלה ובלבד שהמבוטח לא מימש את מלוא זכויותיו לפי הפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי הקיימת במועד המעבר לפוליסת ההמשך (להלן - **מועד מימוש זכות ההמשכיות**):

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

1. סיום תקופת הביטוח או סיום מערכת היחסים בין המבוטח לבין בעל הפוליסה, שבשלם מאבד המבוטח את זכאותו להיכלל בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי;
2. הפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי אינה מתחדשת אצל חברת ביטוח כלשהי, לגבי כלל המבוטחים או לגבי קבוצה מסוימת מהמבוטחים.

ג. נודע לחברת ביטוח כי למבוטח קיימת זכות למימוש זכאותו כאמור, תפנה חברת הביטוח בכתב לאותו מבוטח ותציע לו לעבור לפוליסת המשך בתוך 60 ימים ממועד הפניה; תחילת תקופת הביטוח בפוליסות ההמשך תהיה ביום הפסקת הביטוח הקבוצתי; על אף האמור, היה מבוטח זכאי לקבל תגמולי ביטוח לפי תנאי הפוליסה במועד מימוש זכות ההמשכיות, רשאית חברת הביטוח לפנות למבוטח לראשונה החל מהמועד שפסקה זכאותו של המבוטח לתגמולי הביטוח.״.

ו) בסעיף 3.1.6 יבוא:

״סימן א׳: תכנית לביטוח סיעודי[4] [5] [6]

(א) חברת ביטוח תציג למבוטח במעמד מילוי טופס הצעת הביטוח לוח פרמיות לפי מועדי שינוי גיל ולוח ערכים מסולקים.

(ב) חברת ביטוח תציין בטופס הגילוי הנאות של הפוליסה, כי באתר האינטרנט שלה מוצגים הכללים, המבחנים וטופס ההערכה התפקודית, כאמור בסעיף 4.1.6 פסקת משנה (א), וכן תציג את כתובת דף האינטרנט בו מוצגים הכללים, המבחנים וטופס ההערכה התפקודית. נוסף על כך, חברת ביטוח תציין בטופס הגילוי הנאות את זכותו של המבוטח לקבל מחברת הביטוח את המדריך לקונה ביטוח סיעודי כאמור בסעיף 4.1.6 פסקת משנה (א).

(ג) חברת ביטוח המצרפת מבוטח לפוליסה לביטוח סיעודי שבה נקבעה תקופת המתנה העולה על 180 יום, תחתים את המבוטח על הצהרה בכתב, כמפורט בנספח 6.3.4.5. חברת ביטוח אינה רשאית לשנות נוסח ההצהרה בנספח 6.3.4.5 או להוסיף עליו, למעט במקומות שבהם נדרשת חברת הביטוח לציין את משך תקופת ההמתנה. ההצהרה תוצג בעמוד נפרד מיתר ההצהרות בהצעת הביטוח. לחלופין, רשאית חברת הביטוח שלא להחתים את המבוטח על הצהרה כאמור, ובלבד שהתקיימו אחד מאלה:

1. כל התנאים הבאים:
   א. הוקרא למבוטח נוסח ההצהרה האמור בטופס ההצהרה בנספח 6.3.4.5;
   ב. השיחה עם המבוטח, לרבות הצהרתו כנדרש בנספח 6.3.4.5, הוקלטה ותועדה.
   ג. נשלח למבוטח טופס ההצהרה בנספח 6.3.4.5.
2. בעל הפוליסה, בביטוח סיעודי קבוצתי, נושא במלוא עלות דמי הביטוח, לרבות גילום מס.

(ד) חברת ביטוח תציג לכל מבוטח בדף פרטי הביטוח את המידע הבא:

(1) לוח הערכים המסולקים של המבוטח. חברת ביטוח רשאי להציג את הערכים לפי סכום ביטוח של 1,000 ש״ח;

---

[4] **מקור:** מתוך חוזר 2013-1-5 ״עריכת תכנית לביטוח סיעודי״ (מיום 29.8.2013).

[5] ראו הוראות הממונה על שוק ההון ״עריכת תכנית לביטוח סיעודי״ – 2012-1-7, מיום 19.12.2012. מועד תחילתן היה 1.1.2013. הוראות אלו בוטלו ביום 1.6.2014 (בהוראות הממונה על שוק ההון מיום 29.8.2013 ״עריכת תכנית לביטוח סיעודי״ – 2013-1-5).

[6] ראו הוראות הממונה על שוק ההון, ״ביטוח סיעודי - פרט״ – 2002/6, מיום 30.4.2002. מועד תחילתן 1.5.2003, ומועד ביטולן ביום 28.3.2012 (הוראות הממונה על שוק ההון מיום 28.3.2012 ״עריכת תכנית לביטוח סיעודי״ – 2012-1-1).

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(2) לוח הפרמיות של המבוטח לפי מועדי שינוי הגיל. ניתנה הנחה או תוספת לפרמיה - תגולם ההנחה או התוספת, לפי העניין, בפרמיית הביטוח. בנוסף, ובמידה וישנם תנאים שבהם תבוטל ההנחה - יפורט גובה ההנחה וכן התנאים לביטולה; בביטוח סיעודי קבוצתי שבו הפרמיה היא "מוגדלת", יכלול הלוח גם את הפרמיות עד הגיל שבו הפרמיה מתקבעת, נכון למועד ההצגה למבוטח.".

ז) בסעיף 3.2.6, סימן א' - בטל.

ח) במקום סעיף 3.3.6 יבוא:

"3.3.6 ביטוח סיעודי

בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי תדגיש חברת הביטוח, לצד הצגת המידע כמפורט בסעיף 3.1.6 פסקת משנה (ד), כי המידע האמור יכול להשתנות בתום תקופת הביטוח, לפי הסכמות בין בעל הפוליסה לבין חברת הביטוח.".

ט) בסעיף 4.1.6 יבוא:

"סימן א': תכנית לביטוח סיעודי

(א) חברת ביטוח תפרט באתר האינטרנט שלה, בצד כל תכנית לביטוח סיעודי, את הכללים לקביעת זכאות לקבלת גמלת סיעוד, וכן את המבחנים להגדרה של חוסר יכולת לבצע 50% מכל פעולת ADL, ובפרט תציג טופס הערכה תפקודית, שלפיו נקבעת יכולתו של מבוטח לבצע כל פעולת ADL.

(ב) חברת ביטוח תציג באתר האינטרנט שלה, באופן בולט, בצד כל תכנית לביטוח סיעודי, קישור למדריך לקונה ביטוח סיעודי שבאתר האינטרנט של הממונה על שוק ההון.

(ג) חברת ביטוח תמציא למבוטח, על פי בקשתו, את המדריך לקונה ביטוח סיעודי, שבאתר האינטרנט של הממונה על שוק ההון.".

י) סעיף 4.2.6, בטל.

יא) בסעיף 5.1.6 יבוא:

"סימן א': תכנית לביטוח סיעודי

חברת ביטוח תצרף לטופס הגשת תביעה לקבלת גמלת סיעוד, את הכללים לקבלת גמלת סיעוד, כמפורט בסעיף 4.1.6 פסקה (א).".

יב) סעיף 5.2.6, בטל.

יג) סעיף 5.3.6, בטל.

יד) בסעיף 6.3.6, פסקת משנה (ב) - תימחק.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

3. הוראות שעה

א. בתקופה שמיום תחילתו של חוזר זה ועד ליום 31 בדצמבר 2022, יראו כאילו בסעיף 2.3.6 בפסקת משנה (ב)(4)(א)(3)(א) אחרי "לא תהיה גבוהה" יבוא "יותר מפי 3" וערכי הסילוק בפוליסת ההמשך יחושבו בהתאם.

ב. בתקופה שמיום 1 בינואר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2027, יראו כאילו בפסקת משנה בסעיף 2.3.6 בפסקת משנה (ב)(4)(א)(3)(א) אחרי "לא תהיה גבוהה" יבוא "יותר מפי 2" וערכי הסילוק בפוליסת ההמשך יחושבו בהתאם.

ג. חברת ביטוח המעוניינת לשווק פוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי בהתאם להוראות חוזר זה עבור פוליסה שמועד תום תקופת הביטוח שבה קבוע למועד שאינו מאוחר מיום 31 בדצמבר 2017, תגיש לבעל הפוליסה הצעה לביטוח עבור חברי הקבוצה וזאת לא יאוחר מיום 15 ביולי 2017; לעניין זה, "הצעה לביטוח" - לכל הפחות, תנאי הפוליסה ודמי הביטוח ביחס לכלל המבוטחים עבור תקופת הביטוח הקבועה בפוליסה.

4. תחולה

א. הוראות חוזר זה יחולו על כל תכנית הכוללת כיסוי לביטוח סיעודי כאמור בחוזר זה, שתשווק לראשונה או שתחודש החל מיום התחילה וכן על כל תכנית כאמור שהשתנה מועד השיווק או החידוש שלה לאחר מועד פרסומו של חוזר זה.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות חוזר זה לא יחולו על תכניות שהממונה קבע לגביהן, מראש ובכתב, שהוראות חוזר זה לא יחולו לגביהן.

ג. על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית חברת ביטוח לקבוע כי עבור מבוטח שגילו 70 ומעלה במועד שיווק לראשונה או חידוש פוליסת ביטוח לפי חוזר זה שנערכה החל מיום תחילתו של חוזר זה –

1. הוראות סעיף 2.3.6 פסקת משנה (ב)(2) - לא יחולו;
2. הוראות סעיף 2.3.6 פסקת משנה (ב)(4)(א)(3) לא יחולו ודמי הביטוח בפוליסת ההמשך לא יהיו גבוהים מדמי הביטוח שנהוגים למצטרפים חדשים, במועד זכאותו לעבור לפוליסת ההמשך, בפוליסת פרט דומה אצל המבטח.

5. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 1 בספטמבר 2017.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon